

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٤/١٠٣١

بناء على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٣/١٠٢١ والجرية على الشفتين ذوات الارقام (١١١+١٢١) المقامات على قطعة الارض رقم (٦٤) من حوض المشحنه الغربي رقم (١٠) من أراضي بلدة النعيمه لدى سعادة رئيس تنفيذ محكمة صلح حقوق بني عبيد الموقرة وبعد اجراء الكشف الحسي تبين لنا ما يلي:

١ - مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .

٢ - وصف شامل ودقيق للشقق موضوع الدعوى .

٣ - تقدير قيمة - المتر المربع الواحد من الشقق موضوع الدعوى .

مع مراعاة ما ورد بأحكام المواد رقم (٧٦+٧٥+٧٢) من قانون التنفيذ ومراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ان وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وابداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وامنه وان يقوم بالافصاح عن وجود او عدم وجود أي ضرر او اسباب من شأنها اثرة الشكوك حول حيادته واستقلاله عن أي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة بلية صعوبات تعترض اداء عمل الخبير او محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفا يبين عدد الساعات التي استغرقتها مهمته وان يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما اذا قام باجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته او مع اخرين ووصف الدور الذي قام به الاخرون وان يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها او افترضها في ارائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قام باستخدامها لغيلات الوصول لاستنتاجاته والاراء والاسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تايده لها .

ان المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار المقام على قطعة الارض من جهة اخرى وهي من نوع طوابق وشقق ضمن احكام تنظيم سكن (ب) الشقة رقم (١١١) ومساحتها (١٢٤ م٢) وهي عبارة عن طابق اول عدا سطحه بناية شرقية والشقة رقم (١٢١) ومساحتها (١٢٤ م٢) وتقعان في الجهة الشمالية الغربية من بلدة النعيمه ويقع على طول واجهتيها الجنوبية والغربية شوارع تنظيمية والبناء مبني من البلوك والاعمدة الاسمنتية المسلحه وعمر البناء (١٥) سنة تقريبا وكل شقة من الشقتين موضوع الدعوى مؤلفة من اربع غرف ومطبخ وحمامين وبلكونه وموزع وتشطيبات الشقة رقم (١١١) من الطابق الاول هي تشطيبات بلدية اما الشقة رقم (١٢١) من الطابق الثاني هي ديلوكس وهما مستأجرات من قبل (السيد اكرم احمد حسين الرفاعي وعائلته) وتصلهما كافة الخدمات وتحيط بهما الابنية السكنية من جميع الجهات .

* وعليه فلنا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الاول عدا سطحه بناية شرقية مع مراعاة عمر البناء وتشطيباته وموقعه واستنفاثه من الخدمات العامة بمبلغ (١٥٠) دينار وما يصيبه من ارض العقار فتكون قيمته تسوي :-

$$\underline{\underline{١٢٤ \text{ م}^2 \times ١٥٠ \text{ دينار} = ١٨٦٠٠ \text{ دينار}}}$$

كما ونقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الثاني عدا سطحه بنلية شرقية مع مراعاة عمر البناء وتشطيباته وموقعه واستفادته من الخدمات العامة بمبلغ (٢٠٠) دينار كون تشطيباته ديلاكس وما يصيبه من ارض العقار فتكون قيمته تسوي :-

$$١٢٤ م \times ٢٠٠ \text{ دينار} = ٢٤٨٠٠ \text{ دينار.}$$

*وعليه يكون مجموع قيمة الطابق الاول والثاني وما يصيبهما من ارض العقار يساوي :-

$$١٨٦٠٠ \text{ دينار} + ٢٤٨٠٠ \text{ دينار} = ٤٣٤٠٠ \text{ دينار.}$$

وحيث اننا مؤهلين للقيام بالخبرة الموكولة الينا موضوع الدعوى من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسة الفعلية واننا سوف نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وامانة وانه لا يوجد أي ظرف او سبب من شأنه اثاره الشكوك حول حيانتنا واستقلاليتنا ولا يوجد بيننا وبين اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة الموقرة اية قرابة او عداوة .

إن الوثائق والمستندات التي بنينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون أية صعوبات اعترضت عملنا أو أية محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة الموقرة وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكولة إلينا وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير ٥ ساعات شاملة العمل الميداني والمكتبي وأن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها وبنينا عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا لتقرير الخبرة هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة كل حسب اختصاصه وفق نظم التقدير المتبعة في مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وشرف موقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والمماثلة في صفاتها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي وهذه خبرتنا

تحريراً في ٢٠٢٤/١٠/٢٠ م

الخبير المساح والمقدر العقاري
احمد عمر ابو شلويش
اربذ - دوار القبة
تلفون / ٠٧٩٩٠٥٩٨٢١

المساح المرخص والمقدر العقاري
محمود خلف سليمان البطاينه
اربذ - بجانب السيفوي
ت/ ٠٧٩٥٣١٤٨٤٦
الرقم الوطني ٩٥٥١٠١٧٤٢١

المهندس المدني
حسين محمد طلفاح
تلفون / ٠٧٩٩٠٩٤٨٧٢